

מסורת הש"ס

א) סוטה מז: ונשם איתא דמניא, ב) וצברכות ט: מכר רבי יהודה צריה דר"ש זן פולין, ג) מניגה ג: ד) שס: מנילה י: ערכין לב: תמורה כח, וזחיס ס: קן: מכות יט, שנועות מז, ט) מעשרות פ"א מ"ה ר"ה יב, ו) וינימות נט: כתובות כח: גיטין ז, לעיל ה: וי, ו) ופריוצין ל: וס"ג, ח) צברכות ל:, ט) צברכים ל,

תורה אור השל"ם

1. ׳ןרָבּטוּ אַת הַחֹשֶׁן מִטְּבַעְתָּיו אֶל טַבַּעַת הָאֶפֶד בַּפְּתִיל תִּבְלַת לְרוּתָת עַל חֹשֶׁב הָאֶפֶד וְלֹא יוֹחַ הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֶפֶד׃ שְׁמוֹת כַּח כַּח ׳ןרָבּטוּ אֶת הַחֹשֶׁן מִטְּבַעְתָּיו אֶל טַבַּעַת הָאֶפֶד בַּפְּתִיל תִּבְלַת לְרוּתָת עַל חֹשֶׁב הָאֶפֶד וְלֹא יוֹחַ הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֶפֶד כְּאֶשֶׁר צִוָּה יי אֶת מֹשֶׁה׃ שְׁמוֹת לט כּא 2. כִּי לֹא יִזְנֶה לְעוֹלָם אֲדָמָי׃ אִיכָּה ג לא 3. וְלֹא הוֹרִישׁ מִנְשָׁה אֶת בֵּית שָׁאן וְאֵת בְּנוֹתֶיהָ וְאֵת חֲנָנִךָ וְאֵת בְּנוֹתֶיהָ וְאֵת יוֹשְׁבֵי דוֹר וְאֵת בְּנוֹתֶיהָ וְאֵת יוֹשְׁבֵי יִבְלָעָם וְאֵת בְּנוֹתֶיהָ וְאֵת יוֹשְׁבֵי מִגְדוֹ וְאֵת בְּנוֹתֶיהָ וְיֻזְאֵל הַכְּנַעֲנִי לְשִׁבְתָּ בְּאֶרֶץ הָאֲחָז׃ שׁוּפְטִים א כז

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ולא הוריש: ב) תוס' ד"ה (בפגמו הקודם) ודמיר כו' מפרשין תרומות ומעשרות וכו'.

מוסף רש"י

זרחי הלב. שאין מטין את אונס למנוע יפה מפי רכס וסומכים על צינתם לקדקע שמועמם (שמוס חס). קדושה ראשונה. שקדושה יושע לשמוע, לא קדשה לעתיד לבא, אבל קדושה שניה מתקדשה דף לב: וכמו מקפת וקורא לה שס (מד דף עא:). לשון מקריב ומגיען זה לה. ואסור לחצר להפריש ממנה שאין לפניו על מה שלפניו דשמה אותו שהוא סומך עליו אינו צעין שנאבד או נרקב ונמצא שאין אומר כלום ואוכל טבליס: נתן עיניו צד זס. לקרוא לו שס מעשר על דז שני ואכל מנצד שני: חזי מאן גברא רבה אספיד עליה. ראה כמה אדם גדול העיד עליו דהיינו רבי יהושע הואיל וצא להעיד על זאת יפה כוון ודקדק בדבר אל נכון: גינאי. שס הנהר: ראו

מקום הניחו. כשיצאו צנינו אחרינו אס לא ימצאו מה לתקן צמה יגדל שםס: להסגדר. להסגדל: מכאן. שראינו שקבל רבי עדות זו ולמד הימנה אע"פ שדבר חימה הוא שהרי מעולם היו נוהגין צו איסור למדנו שאין מוזהין תלמיד חכם האומר דבר הלכה אסידוש לאמר לא שמעת. אין מוזהין אין מצדילין אותו משמועמו לאמר חזור כך: מוזהין. אמשקצים את דבריו: מוזהין. לומר גאותך גרמה לך שלא הטיט אחן לשמוע דבר כהלכתו מפי רבך. ליסנה אחרנה מנציחין ומסלקין אותו מדבריו: וחזוי. לשון גבוה הלצ שלא דקדק מפי רצו כל צרכו וסמכו על לצס: א) פוריש וגו'. אלא הניחוס למס עובד ויושבים ציניהס: אשטמעיסה. ליהודה צריה דר"ש צן פזי: הרצה כרכיס כצשו עולי מזרים. וקדשוס בקדושת הארץ ולא כצשוס עולי צלל לקדשם בשניה וסלכך לא כצשוס דקסצרי הואיל והסורו וסמרו דקדושה ראשונה צטלה דכי קדשה יהושע לשעתה קדשה ולא לעמיד לצא וסכסגלו צימי צצוכדנלר ולא רצו להסחיר קדושתה כדי שיהא מותר למרוש ולורוע שס צצציעית שאין נוהגת צחוטה לארץ ויסמכו עליהן ענייס ליעול לקט כסחה ופסאה ומעשר עני וצית שאן מהן היסה וסותן שקדשו הן לא צטלו צחורצן שני כדלמרנין ציצמות צהערל (דף פצ:). והציאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אצותיך וירשתהי ירושה ראשונה וסניה יס להס צצטלה ירושה ראשונה ונקרחת שניה ירושה אצל ירושה שלשית אס להס שסשניה אס פסקה הלכך צימי רבי נהגו אסור צארץ: עלה צעלמא. דלכילת עראי היא וסריא צארץ: מאגודה אילנליה. דמשנאגד אסור לאכול עראי: הנאגד. שדרכו לאוגדו:

משיאגד. הוקצע למעשר ונאסר צאכילת עראי: לאו אדעסיה. כסח ר' מאיר ולא עשרו ולעולם סצירא ליה דצעי עשורי: ממקוס אחר. שמה היו ליה ירק מלוג צציתו וסמר הרי הוא מעשר על אגודה זו: למרוס **שלא מן המוקף.** מן וססמחוצר וסמון לו כגון אין מקיפין שתי חציות (צילה דף לב:). וכמו מקפת וקורא לה שס (מד דף עא:). לשון מקריב ומגיען זה לה. וסור לחצר להפריש ממנה שאין לפניו על מה שלפניו דשמה אותו שהוא סומך עליו אינו צעין שנאבד או נרקב ונמצא שאין אומר כלום ואוכל טבליס: נתן עיניו צד זס. לקרוא לו שס מעשר על דז שני ואכל מנצד שני: חזי מאן גברא רבה אספיד עליה. ראה כמה אדם גדול העיד עליו דהיינו רבי יהושע הואיל וצא להעיד על זאת יפה כוון ודקדק בדבר אל נכון: גינאי. שס הנהר: ראו

קוני. כל הנחליס הולכים אל היס צגוצרת המלך: ספק עושה. שמה לא יתנו לך צפדיון: דצמלוס עסיק. דכתיב (שמות יב) וסמרתס את המלכות דמתחלת טחניה והרקדה צעיא סימור לשס מנה: דלווס **צדיהיוו.** נתחצר עמס צדריך: טייעא. סוחר ערבי: כך עושין. צתמיה: לצני לוים. לצני חצורה שמתין והולך: דלמא ס"ג חדא וימנא. אלא מתיירא היס שלא יסחור המיס וישטפו השניס והיס מדבר עליהס שימתין להס הנהר: **קמשה וססין רצון.** שנחלק לכן יס סוף:

צצציניהו

שמעון צן אלעזר היא דלמר נתן עיניו צצד זה ואוכל צצד אחר ולהכי לא חשיצ תקון צצצת כשמעלה ויש לומר דשאני מדומע סכצר היס נתקן אצל תחלתו של טבל לא שרי על ידי דלפשר ליתן עיניו צצד זה ולאכול צצד אחר. ויע"ע חספוס גיטין לא. וצמחות נה. וצצכורות נט. ד"ה צמחשנה: **אמר** ליה אתה הוצרך לעשות רצון קונך בו'. שמה שר של יס הסיצ לו כך אי נמי רבי פנחס היס מחשצ צלצו שלכך היס מניח מלחלוק לו וכענין זה נריך לפרש צפרק קמא דמסכת ע"ז (דף קי.) גבי רבי אליעזר צן דורדייא דלמר שמיס צקשו עלי רחמיס:

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

ז.

נשים דירק צחוטה לארץ אינו נוהג צו לא מעשר ולא תרומה וצסאר פירות נוהגת תרומה גדולה אצל לא מעשר אצל דגן תירוש ויהער חייצין לגמרי צין צתרומה צין צמעשר והכי איתא הסס אמר ר' יוחנן צצותינו צצגולה היו מפרשיין תרומות ומעשרות עד צצאו הרוציס וצטלוס מלן נינהו הרוציס תרגמוניא א"ר זעירא רצ יהודה צצס שמואל אומר חלת חוטה לארץ ותרומת חוטה לארץ אוכל וסולך ואחר כך מפריש ר' אצא צצס רצי שמואל אמר לא חשו אלא לתרומת דגן תירוש ויהער ומשמע דקאי אר' יוחנן דלמר דצגולה היו מפרשיין תרומות א) וסאתא רצי אצא לאשמעינין דקוקא צדגן תירוש ויהער היו מפרשיין תרומות ומעשרות ולא דוקא נקט תרומה דהוא הדין מעשר אצל שאר פירות לא חשו לענין מעשר אלא לתרומה גדולה כמו שפרש רבי שילא צצס ר"ש אח"כ ר' שילא צצס ר"ש אמר לא חשו אלא לתרומה גדולה אצל לירקות אפילו לתרומה גדולה לא חשו דמני אסי צצס רצי עקינא מעשרות לירק מדצריהס פירוש שאין להס אסמכתא מן הפסוק כמו שיש לשאר פירות דלסמכו צצגן אקרא ולפי זה לא קסאי מירי מהך דשמעמין דרצי מאיר אכל עלה של ירק וההוא דמסכת ע"ז דלכל פירי דלא מעשרן צסאר פירות קאמר שהורמה מהן תרומה גדולה אצל לא מעשר וצצברכות (דף נו.) לא גרסינן ירק דצנלץ איירי ולא ירק הוא ול"ג נמי מעשר אלא הני מילי גצי צלף דכל שאר פירות אינו נוהג מעשר אלא תרומה וכן הוא בצפריס מדויקיס וסההיא דצירושלמי דקאמר צצאו הרוצין וצטלוס סמכינן עכסיו שאין אנו מפרשיין תרומות ומעשרות ור"ס מפרש דלין השדות חסוצות כמו שלנו לפי שנותנין מהן מס ולפי זה צימיהס לא היו מפרשיין אלא מהניסו אלא יהצי טסקא דלויכא דלא יהצי דללמר צהמקבל (צ"מ קי.) אריעא דלית לה כרגא וטסקא מאי ועוד יש לפרש שמה הרחוקיס מלרץ ישראל כמויו לא תקנו חכמיס ועוד יש מפרשיס שנמצא צירושלמי דהא דקאמר דמכויצ ולהלן פטור מן הדמאי לאו דוקא דמאי אלא אף מן הודאי וסאה סמכינן: **אלא** מקום הניחו צו אבותיו להתגדר בו. תימה דלא משני הכי צפרק צמה צמהה (שצט דף טו:). דדרשינן ואת הצמות אשר על פני ירושלים אשר צנה שלמה (אזותם צצר יאסיהו) כו' אפשר צא אסא כו' אלא מקיש ראשונים לאחרונים מה אחרונים לא עשו ותלה צגן אף כו' וסמאי לא משני דמקוס הניחו לו אצותיו להסגדר צו כדמשני הכא ויש לומר דצשלמא הכא גצי נחש הנחושת לפי שנעשה

על פי הדבור עעו צו הראשונים והיו סצוריס שהיה אסור לצערו אלא הסס צמה היו טועין שלא לצער אותן הצמות:

ודי"למא נתן עיניו בצד זה ואב"ר בצד אחר. וסוא"ס דתנן צפרק צמה מליליקין (שצט דף לד.) ספק חסכה מעשרין את הדמאי הא ודאי חסכה לא אמאי כיון דלפשר ע"י נתן עיניו צצד זה ואוכל צצד אחר אס כן יהא מותר להפריש צצצת כדמוכח צפרק נוטל (שס דף קמא:). דמתן רבי יהודה אומר אף מעלין את הדמומע צצחד ומאה ופרץך צגמנא (שס דף קצב.) והא מתקן הוא ומשני הא מני רבי אומר חלת חוטה לארץ וסולך ואחר כך מפריש ר' אצא צצס רצי שמואל אמר לא חשו אלא לתרומת דגן תירוש ויהער ומשמע דקאי אר' יוחנן דלמר דצגולה היו מפרשיין תרומות א) וסאתא רצי אצא לאשמעינין דקוקא צדגן תירוש ויהער היו מפרשיין תרומות ומעשרות ולא דוקא נקט תרומה דהוא הדין מעשר אצל שאר פירות לא חשו לענין מעשר אלא לתרומה גדולה כמו שפרש רבי שילא צצס ר"ש אמר לא חשו אלא לתרומה גדולה אצל לירקות אפילו לתרומה גדולה לא חשו דמני אסי צצס רצי עקינא מעשרות לירק מדצריהס פירוש שאין להס אסמכתא מן הפסוק כמו שיש לשאר פירות דלסמכו צצגן אקרא ולפי זה לא קסאי מירי מהך דשמעמין דרצי מאיר אכל עלה של ירק וההוא דמסכת ע"ז דלכל פירי דלא מעשרן צסאר פירות קאמר שהורמה מהן תרומה גדולה אצל לא מעשר וצצברכות (דף נו.) לא גרסינן ירק דצנלץ איירי ולא ירק הוא ול"ג נמי מעשר אלא הני מילי גצי צלף דכל שאר פירות אינו נוהג מעשר אלא תרומה וכן הוא בצפריס מדויקיס וסההיא דצירושלמי דקאמר צצאו הרוצין וצטלוס סמכינן עכסיו שאין אנו מפרשיין תרומות ומעשרות ור"ס מפרש דלין השדות חסוצות כמו שלנו לפי שנותנין מהן מס ולפי זה צימיהס לא היו מפרשיין אלא מהניסו אלא יהצי טסקא דלויכא דלא יהצי דללמר צהמקבל (צ"מ קי.) אריעא דלית לה כרגא וטסקא מאי ועוד יש לפרש שמה הרחוקיס מלרץ ישראל כמויו לא תקנו חכמיס ועוד יש מפרשיס שנמצא צירושלמי דהא דקאמר דמכויצ ולהלן פטור מן הדמאי לאו דוקא דמאי אלא אף מן הודאי וסאה סמכינן: **אלא** מקום הניחו צו אבותיו להתגדר בו. תימה דלא משני הכי צפרק צמה צמהה (שצט דף טו:). דדרשינן ואת הצמות אשר על פני ירושלים אשר צנה שלמה (אזותם צצר יאסיהו) כו' אפשר צא אסא כו' אלא מקיש ראשונים לאחרונים מה אחרונים לא עשו ותלה צגן אף כו' וסמאי לא משני דמקוס הניחו לו אצותיו להסגדר צו כדמשני הכא ויש לומר דצשלמא הכא גצי נחש הנחושת לפי שנעשה

הא

עין משפט נר מצוה

לד א ב ג מיי פ"א מלכות תרומות הלכה ה ונפ"ו מלכות צית הצמירה הלכה טז: לה ד מיי פ"ג מלכות מעשה הלכה ט:

שיטה מקובצת

א) ת"ח האומר דבר הלכה של חדרו: ב) משקשים את דבריו. ג"ב ג"א משקשין: ג) מה"ד ולא הוריש וגו' אלא הניחוס למס עובד וישבו ביניהן: ד) ולא לעתיד לבא כשיגלו בימי נבוכדנאצר: ט) מאגודה אכילה דמשנאגד אסור למיכליה אכילת עראי: ו) לתרוס שלא מן המוקף מן שאינו סמוך לו: ז) דבגולה היו מפרשיין תרומות ומעשרות וסאה ו' אבא: ח) וסאת תתן כפ' במה מדליליק. ג"ב ע"י תוס' פגמו דף נה ע"א וצברות דף נט ע"א:

רבינו גרשום

אוסרים שאני עתיד להחיר. מזהיקין לשון גסות משרבו וזהווי הלב שלא חזרו תלמודן כל צורכן כלומר שלא דקדקו בפני רבן כל צורכן רבו מחלוקת בישראל דאחד אוסר ואחד מתיר אחר מטריה ואחד מטמא: הכתי' לא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה כלומר לבדה ולא הוריש יושבי העיר אבל היו להם עובדי: ולא קידשום עולי בבל וקא סברי קדושה ראשונה וכו' קדושה ראשונה שקדשה יהושע קידשה לשעתה כלומר במקדש ראשון ולא קידשה במקדש שני והניחום שלא קידשום בפעם שניה כשעלו מבבל שלא יהו לא בכלל מעשר ולא בכלל שביעית שחורשו וזרועו שביעית שיסמכו ענייס עליהס בשביעית וצית עולי נמי לא כבשוה שאל בכל דמשום הכי לא היתה חייבת לא במעשר ולא בשביעי' ולפיכך אכל ו' מאיר עלה של ירק במקום אחר עשר ליה. כלומר שהוא היה במדינה [אחרת] ונתן עשור לשם להחיר עלה זו שבמדינה זו: לא נחשדו חבדים לתרוס שלא מן המוקף. כלומר א) לא נחשדו אותו שום אדם שבעולם דהוא הוה תורם אלא משלפני ומשום הכי אכל עלה. אלא תדע שמותר היה לאכול בלא מעשר. ודילמא נתן עיניו בצד זה ואכל וכו' כלומר מאגודה עצמו נתן מעשר שהוא אכל בצד זה ונתן מעשר מצד אחר. חזי מאן גברא אסחיד עליה שלא נתן מעשר על הכל. אני הולך לעשות כלומר אני הולך כמה שגור עלי הב"ה דכתיב כל הנחלים וכו'. דלא לימא כך עושים לבני לוויה כשבא למבאר הוא עבר ואותו שלוח זה לא עברו: ממשה רבינו ושיחין ריבזואן כלומר שחלק לכן הב"ה היינו שהיו ישראל ששים וברוא שש מאות אלף גרלי אלו ששים רבוא.

^[1] נראה דל"ל לא נחשד שום חצר שבעולם לתרוס שלא מן המוקף אלא ודאי היה תורם אלא משלפני והכי אכל העלה אלא ודאי שמותר וכו'.